P U T U S A N
Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap	: Putra Sunanda Alias Ambon
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun/9 Desember 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Alumenium 4 Gang Mustawi Lingk 20 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa Putra Sunanda Als Ambon ditangkap pada tanggal 8 November 2022 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa II:

Nama lengkap	: Rano Widiari Als Ari.
Tempat lahir	: Medan.
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun / 24 Juli 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Alumunium 4 Lingk. 20 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
Agama	: Islam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Terdakwa Rano Widiari Als Ari ditangkap pada tanggal 8 November 2022 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Para Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., dan Nadia Lubis, S.H., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan – Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTRA SUNANDA Als AMBON** dan **Terdakwa II RANO WIDIARI Als ARI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PUTRA SUNANDA Als AMBON** dan **Terdakwa II RANO WIDIARI Als ARI** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan** penjara di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam.
- 2 (dua) buah handphone merek Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp.690.000,-(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- uang sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan para Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I PUTRA SUNANDA Als AMBON bersama-sama dengan Terdakwa II RANO WIDIARI Als ARI pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di Jl. Alumunium 4 Link. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan,atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M. Syafi'i dan saksi Anggra Fajar melakukan Observasi di Kel.Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jl.Alumunium 4 Link.20 Kel.Tj Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan. Menindak lanjuti informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M. Syafi'I dan saksi Anggra Fajar menuju ke lokasi tersebut. Setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar melihat 2 (dua) orang laki-laki dimana Terdakwa I sedang memanjat pohon mangga sedangkan Terdakwa II sedang memanjat pohon Jambu yang berada didekat rumah Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari pohon yang selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa II dan ditemukan barang bukti di atas plafon ruang tamu berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam.
- Bahwa selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar melakukan penggeledahan badan Terdakwa I tepatnya di dalam kantong celana depan ditemukan uang sejumlah Rp.690.000,-(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan didalam kantong celana Terdakwa II ditemukan uang sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan barang bukti tersebut benar milik Terdakwa I yang dibeli dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr.Alik (Dpo) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Kawat I Gg. Turi Kel. Tj Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan dengan tujuan untuk Terdakwa I jual Kembali yang dibantu oleh Terdakwa II dengan cara pembeli atau pasien menjumpai Terdakwa II lalu Terdakwa II menjumpai Terdakwa I menyerahkan uang pembeli, yang selanjutnya Terdakwa I menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada pembeli.

- Bahwa Terdakwa I PUTRA SUNANDA Als AMBON dan Terdakwa II RANO WIDIARI Als ARI dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dari pihak yang berwewenang makaTerdakwa I PUTRA SUNANDA Als AMBON danTerdakwa II RANO WIDIARI Als ARI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :315/XII/POL-10009/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa PUTRA SUNANDA Als AMBON dan RANO WIDIARI Als ARI berupa 13 (tiga belas) bungkus plastic klipbening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB:6892/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa PUTRA SUNANDA Als AMBON dan RANO WIDIARI Als ARI berupa 13 (tiga belas) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I PUTRA SUNANDA Als AMBON bersama-sama dengan Terdakwa II RANO WIDIARI Als ARI pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Alumunium 4 Link. 20 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar melakukan Observasi di Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jl.Alumunium 4 Link.20 Kel. Tj Mulia kec.Medan Deli Kota Medan. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar menuju kelokasi tersebut. Setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M. Syafi'I dan saksi Anggra Fajar melihat 2 (dua) orang laki-laki dimana Terdakwa I sedang memanjat pohon mangga sedangkan Terdakwa II sedang memanjat pohon Jambu yang berada didekat rumah Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksiAnggra Fajar menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari pohon yang selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa II dan ditemukan barang bukti di atas plafon ruang tamu berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar melakukan penggeledahan badan Terdakwa I tepatnya di dalam kantong celana depan ditemukan uang sejumlah Rp.690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan didalam kantong celana Terdakwa II ditemukan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan barang bukti tersebut benar milik Terdakwa I yang dibeli dari Sdr.Alik (Dpo) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 21.00 wib di Jl.Kawat I Gg.TuriKel.Tj Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan dengan tujuan untuk Terdakwa I jual Kembali yang dibantu oleh Terdakwa II dengan cara pembeli atau pasien menjumpai Terdakwa II lalu Terdakwa II menjumpai Terdakwa I menyerahkan uang pembeli, yang selanjutnya Terdakwa I menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa I PUTRA SUNANDA Als AMBON dan Terdakwa II RANO WIDIARI Als ARI dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa I PUTRA SUNANDA Als AMBON dan Terdakwa II RANO WIDIARI Als ARI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 315/XII/POL-10009/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas namaTerdakwa PUTRA SUNANDA Als AMBON dan RANO WIDIARI Als ARI berupa 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram.
- BahwaB erdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB:6892/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti BAB I milik Terdakwa PUTRA SUNANDA Als AMBON dan RANO WIDIARI Als ARI berupa 13 (tiga belas) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, selanjutnya melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggra Fajar, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian Resort Belawan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah Terdakwa II di Jalan Alumunium 4 Lingk. 20 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Aiptu Sunardi, Aipda Bambang Sofyan dan Briptu M. Syafii;
   - Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan dari penangkapan Para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam, uang sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi sedang observasi di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika di Jalan Alumunium 4 Lingk. 20 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, lalu Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi sampai di Jalan Alumunium 4 Lingk. 20 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memanjat pohon manga dan Terdakwa II sedang memanjat pohon jambu, kemudian Saksi dan rekan Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk turun, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II tepatnya di atas plafon ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam, lalu Saksi dan rekan Saksi menggeledah badan Terdakwa I tepatnya di dalam kantong celana depan ditemukan uang sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), lalu Saksi dan rekan Saksi menggeledah badan Terdakwa II tepatnya didalam kantong celana Terdakwa II ditemukan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna di proses selanjutnya;
- Bahwa pada saat diintrogasi para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah disita dari para Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bambang Sofyan, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dari Kepolisian Resort Belawan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Alumunium 4 Lingk. 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya di halaman rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat sedang melakukan observasi di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika di Jalan Alumunium 4 Lingk. 20 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, lalu Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi sampai di Jalan Alumunium 4 Lingk. 20 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa I sedang memanjat pohon manga dan Terdakwa II sedang memanjat pohon jambu, kemudian Saksi dan rekan Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk turun, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II tepatnya di atas plafon ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam, lalu Saksi dan rekan Saksi menggeledah badan Terdakwa I tepatnya di dalam kantong celana depan ditemukan uang sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), lalu Saksi dan rekan Saksi menggeledah badan Terdakwa II tepatnya didalam kantong celana Terdakwa II ditemukan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah disita dari para Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Putra Sunanda Alias Ambon:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Alumunium 4 Lingk. 20 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya di halaman rumah Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam ditemukan di dalam rumah Terdakwa II tepatnya di atas plafon ruang tamu, lalu uang sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan Terdakwa I dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam dan uang sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan milik Saksi, sedangkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kawat I Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan cara membeli dari Alik sebanyak 4 (empat) gram seharga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa I gunakan dan jual kembali;

- Bahwa Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu tersebut sejak tanggal 1 November 2022 dengan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) jika habis terjual dan cara Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan membuat paketan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II untuk menjual narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini;

Terdakwa II. Rano Widiari Als Ari:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Alumunium 4 Lingk. 20 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya di halaman rumah Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam ditemukan di dalam rumah Terdakwa II tepatnya di atas plafon ruang tamu, lalu uang sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan Terdakwa I dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II;
- Bahwa Pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam dan uang sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa I, sedangkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dari siapa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 dari sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 14.30 WIB sudah ada 3 (tiga) orang pembeli yang Terdakwa II bawa;
- Bahwa adapun upah yang Terdakwa II dapatkan dari Terdakwa I setiap menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menyuruh Terdakwa II untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya tersebut melainkan atas inisiatif Terdakwa II sendiri agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 1 November 2022 sampai Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa II membawa pembeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I awalnya pembeli menemui Terdakwa II dan bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ada ambon, aku mau beli sabu”, kemudian Terdakwa II mengambil uang pembeli dan menyerahkannya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkannya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram; 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam;
- 2 (dua) buah handphone merek Nokia;
- Uang sejumlah Rp.690.000,-(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Uang sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara, yaitu berupa::

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 315/XII/POL-10009/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa PUTRA SUNANDA Als AMBON dan RANO WIDIARI Als ARIberupa13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 6892/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa PUTRA SUNANDA Als AMBON dan RANO WIDIARI Als ARIberupa13 (tiga belas) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di halaman rumah Terdakwa II, di Jalan Alumunium 4 Lingk. 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam ditemukan di dalam rumah Terdakwa II tepatnya di atas plafon ruang tamu, lalu uang sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan Terdakwa I dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II dan Pemilik dari barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam dan uang sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I, sedangkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Kawat I Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan cara membeli dari Alik sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa I gunakan dan jual kembali;
- Bahwa Terdakwa II telah menjual sebahagian dari sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 dari sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB;
- Bahwa upah yang Terdakwa II dapatkan dari Terdakwa I setiap menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 1 November 2022 sampai Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa II membawa pembeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I awalnya pembeli menemui Terdakwa II dan bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ada ambon, aku mau beli sabu”, kemudian Terdakwa II mengambil uang pembeli dan menyerahkannya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkannya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 315/XII/POL-10009/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa PUTRA SUNANDA Als AMBON dan RANO WIDIARI Als ARI berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 6892/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa PUTRA SUNANDA Als AMBON dan RANO WIDIARI Als ARIberupa13 (tiga belas) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk surat Dakwaan Penuntut Umum dan dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis terkait materi perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada masing-masing Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (eks Dakwaan Kesatu) dengan penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (eks Dakwaan Kedua) *in casu* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum. Dalam teori ilmu hukum *pidana disebutkan bahwa dalam suatu tindak*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "mens rea", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial tindak pidana tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil si pelaku tindak pidana itu;

- Bahwa selanjutnya telah tidak terdapat fakta transaksi terkait kristal berwarna putih yang oleh saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain fakta kepemilikan atau penguasaan Para Terdakwa terhadap 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram *a quo dan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa sabu tersebut diperuntukkan untuk dijual kepada orang lain dan sebelumnya Terdakwa II telah menjual sebahagian dari sabu tersebut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis terkait penerapan hukum *(toepassen)* terhadap materi perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kasus in concreto menunjukkan bahwa para Terdakwa dalam perbuatannya telah didakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian sub unsur percobaan atau pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus melingkupi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Majelis dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan "telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)*;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan para Terdakwa dalam casus in concreto sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anggra Fajar dan Bambang Sofya, dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, dimana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah Terdakwa II di Jalan Alumunium 4 Lingk. 20 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, serta rumah tempat tinggal Terdakwa II selanjutnya telah ditemukan 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa dirinya tidak ketergantungan Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kemudian 13 (tiga belas) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang disebut dengan istilah shabu a quo adalah benar mengandung Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur Tanpa Hak dalam materi perbuatan para Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak, maka terhadap sub unsur melawan hukum yang bersifat alternatif tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa unsur tanpa hak a quo telah diperbuat secara percobaan atau permufakatan jahat diantara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Putra Sunanda Alias Ambon dan keterangan Terdakwa II. Rano Widiari Als Ari dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam dan uang sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan milik Saksi, sedangkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka secara feitelijke menunjukkan adalah bentuk permufakatan antara Terdakwa I selaku pemilik kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan sitilah sabu a quo dan Terdakwa II selaku pihak yang menjualkannya dimana materi perbuatan para Terdakwa a quo telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur tanpa hak melakukan pemufakatan jahat sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Alumunium 4 Lingk. 20 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya di halaman rumah Terdakwa II dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam ditemukan di dalam rumah Terdakwa II tepatnya di atas plafon ruang tamu, lalu uang sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan Terdakwa I dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa 13 (tiga belas) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Kawat I Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan cara membeli dari Alik sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa I gunakan dan jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa II adalah sebagai yang membawa pembeli kepada Terdakwa I dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa II membawa pembeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I awalnya pembeli menemui Terdakwa II dan bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ada ambon, aku mau beli sabu”, kemudian Terdakwa II mengambil uang pembeli dan menyerahkannya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkannya kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur memiliki dalam unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tindak pidana tersebut di atas bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur memiliki tersebur di atas, maka terhadap unsur tindak pidana lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa memiliki secara tanpa hak a quo telah diperbuat secara percobaan atau permufakatan jahat diantara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian peritmbangan terdahulu, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa I. Putra Sunanda Alias Ambon dan keterangan Terdakwa II. Rano Widiari Als Ari dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka secara feitelijke menunjukkan adalah bentuk permufakatan antara Terdakwa I selaku pemilik kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa disebut dengan sitilah sabu a quo dan Terdakwa II selaku pihak yang menjualkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur melakukan pemufakatan jahat memliki sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perbuatannya ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Alumunium 4 Lingk. 20 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan telah terbukti memiliki 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih yang oleh Saksi-sakai dan para Terdakwa disebut dengan istilah sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 13 (tiga belas) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih yang oleh Saksi-sakai dan para Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo selanjutnya telah dilakukan uji laboratoris sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6892/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa PUTRA SUNANDA Als AMBON dan RANO WIDIARI Als ARIberupa13 (tiga belas) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 315/XII/POL-10009/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa PUTRA SUNANDA Als AMBON dan RANO WIDIARI Als ARI berupa 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa materi perbuatan memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman a quo adalah dilakukan secara percobaan atau telah dilakukan berdasarkan bentuk permufakatan jahat diantara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana calon pembeli akan menemui Terdakwa II dengan mengatakan *"ada ambon, aku mau beli sabu",* kemudian Terdakwa II mengambil uang pembeli dan menyerahkannya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkannya kepada pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa II selanjutnya telah ditemukan 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam, sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap kepemilikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo merupakan bentuk dari pemufakatan di antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam, 2 (dua) buah handphone merek Nokia, uang sejumlah Rp.690.000,-(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berlatar belakang pada perolehan dan kepemilikannya yang telahdilakukansecara melawan hukum maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam yang dikhawatirkan akan dipergunakan terkait peredaran narkotika oleh para Terdakwa, maka menurut hemat Majelis dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone merek Nokia, uang sejumlah Rp.690.000,-(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) yang secara feitelijke telah disita pada saat penangkapan para Terdakwa in casu tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan fakta keterkaitannya dengan tindak pidana dalam casus in concreto, sehingga terhadap barang bukti a quo dinyatakan dikembalikan kepada para Terdakwa selaku pemilik atau pihak tersita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat, khususnya di tempat para Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa I. Putra Sunanda Alias Ambon pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah menunjukkan sikap penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putra Sunanda Als Ambon dan Terdakwa II Rano Widiari Als Ari tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Putra Sunanda Alias Ambon dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Rano Widiari Als Ari dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan,

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah dompet emas warna coklat putih motif bunga yang didalamnya 13 (tiga belas) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna hitam;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Serta:

- 2 (dua) buah handphone merek Nokia, dinyatakan dikembalikan kepada para Terdakwa;

Serta:

- Uang sejumlah Rp.690.000,-(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa I. Putra Sunanda Alias Ambon;

Serta:

- Uang sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa II. Rano Widiari Als Ari;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, Penuntut Umum, serta Para Terdakwa secara Teleconference, tanpa dihadiri oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ngatas Purba, S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)